凤山县“09•10”道路交通事故调查报告

2018-11-05 14:13　来源：凤山县交警大队

凤山县“09·10”道路交通事故

调查报告

县人民政府：

2018年09月10日07时10分许，在凤山县平乐乡力那村久览屯路段发生一起普通二轮摩托车与多功能拖拉机发生碰撞，造成4人受伤及两车不坏的道路交通事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，凤山县人民政府印发了《关于成立凤山县“09.10”道路交通组的通知》，成立以县人民政府副县长钟建兵为组长，县安全监管局局长龙超很为副组长，县公安局交管大队、县运管局、县人社局、县总工会、等部门领导及有关业务骨干为成员的事故调查组，并邀请县监察委派人参与事故调查。

事故调查组通过现场勘查、调查取证、检验鉴定和分析研究，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，经调查组成员讨论，提任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）当事人基本情况：

1、罗邦应，男，壮族，出生于1973年10月28日，户籍所在地址为：广西凤山县平乐乡洪力村那楼屯59号，未持有机动车驾驶证，居民身为：452727197310******，驾驶桂M0B065号普通二轮摩托车。经检验鉴定，罗邦应血样中未检出酒精。

2、黄景袍，男，壮族，出生于1964年09月29日，户籍所在地址为：广西凤山县平乐乡力那村久览屯19号，持有C3类机动车驾驶证、G类拖证，C3类驾驶证号码为：4527**********0316，C3类机动车驾驶证档案编号：45122310****，G类拖拉机驾驶证：4527**********0316，G类拖证档案编号：4512****1688，发证机关：河池市公安局交警支队车管所、河池市农机安全监理所，初次领证日期：1999年03月22日，驾驶桂12-多功能拖拉机。经检验鉴定，黄景袍血样中未检出酒精。

3、罗玉相，女，壮族，出生于2009年09月12日，户籍所在地址为：广西凤山县平乐乡洪力村那楼屯59号，居民身份证号码：451223200909
乘坐桂M0B065号普通二轮摩托车。

4、罗玉实，女，壮族，出生于2011年05月12日，户籍所在地址为：广西凤山县平乐乡洪力村那楼屯59号，居民身份证号码：451223201105
乘坐桂M0B065号普通二轮摩托车。

5、罗继棒，男，壮族，出生于2013年03月02日，户籍所在地址为：广西凤山县平乐乡洪力村那楼屯59号，居民身份证号码：451223201303
乘坐桂M0B065号普通二轮摩托车。

（二）事故车辆情况

1、桂M0B065号普通二轮摩托车,车辆所有人：罗邦文，所有人地址：广西凤山县平乐乡洪力村那楼屯14号，品牌型号：三岭牌SL125-3D,车码：LBRSPJ3D570******，发动机号：SL157FMI C7******，车身颜色为蓝色，该车于2007年02月12日在河池市交警支队车管所注册登记，年检2011年02月28日止，保险有效期至2010年02月15日止。

2、桂12-31371号多功能拖拉机,车辆所有人：黄光顺，所有人地址：广西凤山县平乐乡力那村久览屯19号，品牌型号：福达FD180,车辆识FD180-200G1******，发动机号：CC009A0****，车身颜色为绿色，该车于2010年11月04日在河池市农机安全监理所注册登记，年检有效期至2月31日止，保险有效期至2019年03月17日止。

3.车辆检验情况

县公安局交通管理大队聘请广东中智痕迹司法鉴定所对桂M0B065号普通二轮摩托车进行车辆技术检验鉴定，检验鉴定意见是：1、桂M0B0二轮摩托车制动系较能符合技术标准。2、桂M0B065号普通二轮摩托车转向系较能符合技术标准。3、桂M0B065号普通二轮摩托车左前转向灯坏，未发现其余照明信号装置存在异常。

县公安局交通管理大队聘请广东中智痕迹司法鉴定所对桂12-31371号多功能拖拉机进行车辆技术检验鉴定，检验鉴定意见是：1、桂12-313能拖拉机制动系较能不符合技术标准。2、桂12-31371号多功能拖拉机转向系较能符合技术标准。3、桂12-31371号多功能拖拉机行驶系效能不符准。4、桂12-31371号多功能拖拉机照明信号装置不符合技术标准。

（三）事故现场道路情况

事发路段位于广西凤山县平乐乡力那村久览屯路段，现场道路呈西北往东南走向，西北往平乐乡洪力村，东南往平乐乡街上，现场道路为机路，干燥水泥路面，道路平直，视线良好，道路两侧无交通标志，道路全宽为530cm，道路东北侧路肩宽度为123cm，道路东北侧水沟宽度为36c

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事发前车辆装载和行驶情况

2018年09月10日早上，罗帮应驾驶桂M0B065号普通二轮摩托车搭载、罗玉相、罗玉实、罗继棒由凤山县平乐乡洪力村往凤山县平乐乡街上往10分许行驶至事发路段与黄景袍驾驶的桂12-31371号多功能拖拉机（空车）发生碰撞。

（二）事故发生经过

2018年09月10日早上，罗帮应驾驶桂M0B065号普通二轮摩托车搭载、罗玉相、罗玉实、罗继棒由凤山县平乐乡洪力村往凤山县平乐乡街上往10分许行驶至凤山县平乐乡力那村久览屯路段时，适有黄景袍驾驶桂12-31371号多功能拖拉机实施倒车，两车发生碰撞，造成罗帮应、罗玉相、罗继棒受伤，两车不同程度损坏的道路交通事故。

（三）救援情况

2018年09月10日07时20分许，凤山县公安局指挥中心接到群众电话报称：在凤山县平乐乡力那村久览屯路段，有一部二轮摩托车与拖拉机相受伤，请派警处置。

接警后，凤山县公安局交管大队立即派出民警赶赴现场开展救援及勘查取证工作，同时向有关部门报告。接到报告后，县公安局交管大队教导联系安监、医疗等多个部门及时赶赴现场处置。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）**受伤人员基本情况**

1、罗邦应，男，壮族，出生于1973年10月28日，系广西凤山县平乐乡洪力村那楼屯59号居民，未持有机动车驾驶证，居民身份证4527**********0331，事发时驾驶桂M0B065号普通二轮摩托车。

2、罗玉相，女，壮族，出生于2009年09月12日，系广西凤山县平乐乡洪力村那楼屯59号居民，居民身份证号码：451223200909******，事桂M0B065号普通二轮摩托车。

3、罗玉实，女，壮族，出生于2011年05月12日，系广西凤山县平乐乡洪力村那楼屯59号，居民身份证号码：451223201105******，事发M0B065号普通二轮摩托车。

4、罗继棒，男，壮族，出生于2013年03月02日，系广西凤山县平乐乡洪力村那楼屯59号居民，居民身份证号码：451223201303******，事桂M0B065号普通二轮摩托车。

（二）事故造成的直接经济损失情况

该起事故的直接经济损失为1000元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因

罗邦应未取得机动车驾驶证驾驶摩托车载人超过核定人数上路行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款、第四规定，在该事故发生过程中存在过错，是该事故发生的原因之一；黄景袍驾驶机件不符合技术标准的机动车，在倒车时未察明车后情况，未确认车，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十条之规定，在该事程中存在过错，是该事故发生的原因之一。

（二）间接原因

经现场勘查，事发路段处乡村居民居住路段，无减速慢行标志，无减速带。

（三）事故性质

经现场勘查、调查询问并聘请有关技术人员对事故进行检验鉴定，可以排除人为故意和其他因素，认定该事故是一起生产经营性道路交通责任事

五、事故责任的认定以及对事故责任人的处理建议

1. 罗邦应未取得机动车驾驶证驾驶摩托车载人超过核定人数上路行驶，其行为是该事故发生的原因之一，应承担事故同等责任。根据《中华国道路交通安全法》第100条第二款、99条第一款第（一）项、90条之规定，对罗帮应合并处罚950元，对罗帮应驾驶的桂M0B065号普通二轮摩二轮摩托车给予收缴、强制报废处理。

2. 黄景袍驾驶机件不符合技术标准的机动车，在倒车时未察明车后情况，未确认安全后倒车，其行为是该事故发生的原因之一，应承担事任。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条之规定，对黄景袍处以350元罚款。

六、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，切实做好当前道路交通安全工作，有效防范事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施：

1.**加强货车登记和检验。**公安交通管理部门严把注册登记关，对不符合国家安全技术标准、与《车辆生产企业及产品公告》不一致的车辆，不册登记。质量技术监督部门应加强对检验机构的监督管理工作，机动车安全技术检验机构对检验不合格的车辆，不得出具检验合格报告。

2.**加强营运车辆准入管理。**各地道路运输管理机构严格执行《道路运输车辆技术管理规定》，严把营运车辆技术关，对不符合相关标准规定的得允许进入道路运输市场。

3、加强警示教育。要将较大典型事故案例、雨雾天气安全行车知识，恶劣天气预警等信息通过多渠道、多方式向社会发布。加强道路交通安育工作，引导驾驶人文明驾驶，安全驾驶，开展拒绝超载、无证驾驶、不驾驶不合格的机动车主题教育，逐步树立驾驶人的安全意识。

4、加强道路隐患治理。各地政府或安委会要督促、协调交通、公路部门开展道路安全隐患排查治理工作，做好易发多发事故路段的防护工程大安全设施投入，在村镇、学校等人群密集地区，安装减速带、减速标识；完善水库、临水、临边、临崖、陡坡等路段的标志标线，切实减少交通生。

附件：《凤山县人民政府办公室关于成立凤山县“09.10”道路交通事故调查组的通知》凤政办字〔2018〕18号

凤山县“09·10”道路交通事故调查组

2018年11月05日

政府网站找错

网站地图 政务新媒体 地址：凤山县凤城镇朝阳大道28号行政中心6楼

主办单位：凤山县人民政府办公室 电话：0778-6813455

承办单位：凤山县大数据发展局 电话：0778-6818030

桂公网安备 45122302000109号 桂ICP备09007393号 网站标识码：4512230001

“凤山县